Dienstleistungsvertrag

Vertragsnummer: DV-2025-4599

zwischen

Misicher
Mahmoud-Kallert-Weg 9-3, 43759 Schmölln
– nachfolgend „Auftraggeber“ –

und

Schaaf GmbH
Dimitri-Ring-Straße 6-3, 15025 Naila
– nachfolgend „Auftragnehmer“ –

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Gegenstand dieses Vertrags ist die Übernahme der Funktion des externen Datenschutzbeauftragten für den Auftraggeber einschließlich der Beratung der Geschäftsführung, der Schulung der Beschäftigten und der Ansprechbarkeit für Aufsichtsbehörden durch den Auftragnehmer (nachfolgend „Leistungen“).

(2) Der Auftragnehmer erbringt die Leistungen eigenverantwortlich und mit qualifiziertem Personal. Er ist berechtigt, Subunternehmer einzusetzen, sofern der Auftraggeber zuvor in Textform zugestimmt hat.

§ 2 Vertragsbeginn und Laufzeit

(1) Der Vertrag beginnt am 1. Dezember 2025 und wird für eine Laufzeit von sechsunddreißig Monaten fest abgeschlossen.

§ 3 Vergütung

(1) Für die Leistungen erhält der Auftragnehmer eine jährliche Pauschale in Höhe von 4.811,02 € netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) Der Auftragnehmer stellt die Vergütung zu Beginn des jeweiligen Abrechnungszeitraums in Rechnung; Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zahlbar.

(3) Zusätzliche Leistungen, die über den Vertragsgegenstand hinausgehen, werden nach vorheriger Absprache gesondert vergütet.

§ 4 Kündigung

(1) Beide Vertragsparteien sind berechtigt, diesen Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Monatsende in Textform zu kündigen.

(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 5 Vertraulichkeit

(1) Die Parteien verpflichten sich, alle im Rahmen dieses Vertrags erlangten vertraulichen Informationen geheim zu halten. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung des Vertrags fort.

§ 6 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Textform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Formerfordernisses.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

(3) Gerichtsstand ist Schmölln.

Schmölln, den 3. Oktober 2025

Roman Trupp
für den Auftraggeber

Thea Fiebig-Renner
für den Auftragnehmer